

刑事手続の各段階における弁護人の関与に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 長期3年を超える拘禁刑に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(改)
- イ. 第1回の公判期日前に、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者の証人尋問を行う場合、裁判官は、被疑者又は被告人に弁護人が選任されているときは、当該弁護人を証人尋問に立ち会わせなければならない。
- ウ. 証拠調べが終わった後の弁護人の意見陳述は権利であるから、裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。
- エ. 裁判所は、被告人に弁護人が選任されていなければ、公判前整理手続を行うことができない。
- オ. 原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

37 条の2 第1 項。被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない(同条項)。その趣旨は、在宅事件の被疑者については、国選弁護制度の対象に原則として含まれない(同条項)。その趣旨は、在宅事件の被疑者については、国選弁護人を付する必要性が低く、また、被疑者としての始期が必ずしも明確ではない点にあるとされている。したがって、本記述は誤っている。なお、平成 28 年改正前は、国選弁護人を選任することができる事件が、37 条の2 第1 項の規定する事件〔注：死刑又は無期若しくは長期3 年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件〕に限定されていたが、改正によってかかる事件の限定が削除された。

イ 誤っている

226 条、228 条2 項、規則 162 条。裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち合わせることができる(228 条2 項)ので、裁判官が第1 回公判期日前に検察官の請求により行われる証人尋問に弁護人を立ち合わせることが必要とはいっていない。その趣旨は、第1 回公判期日前に行われる証人尋問は性質上非公開である捜査活動の一種と見得ることから第1 回公判期日前に行われる証人尋問への立会いが弁護人等の権利であるとはいえない点にある。したがって、本記述は誤っている。なお、第1 回公判期日前に行われる証人尋問とは異なり、公判期日に行われる証人尋問においては、証人尋問への立会いが弁護人等(検察官及び被告人)の権利である(157 条1 項)。そして、228 条2 項は、157 条1 項の特則的な規定である。

ウ 正しい

293 条2 項。規則 211 条。被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる(293 条2 項)。被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない(規則 211 条)。弁護人が意見陳述をすることは、弁護人の権利であるとされている。そして、弁護人が出頭していないにもかかわらず、そのまま弁論を再開し、書証の取調を行なった後、即日弁論を終結して判決を宣告した事案において、判例は、かかる裁判所の措置を違法であるとしている(最決昭41.12.27)。よって、裁判所としては、弁護人に対し陳述の機会を与えなければならない、意見陳述の機会を与えることなく弁論を終結したときは違法となる。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

316 条の4 第1 項。公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。その趣旨は、通常、公判前整理手続に付される事件は複雑な事件であるし、被告人側は、検察官の主張、証拠関係、被告人側の証拠、被告人の言い分などを法的な観点から検討し、整理された形で主張立証しなければ、争点・証拠の整理は望めない点にある。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

355 条、356 条。原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。かかる上訴権の性質は、被告人のための独立代理権であるとされている。もっとも、かかる上訴は、被告人の明示した意思に反してすることができない(356 条)。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢1 となる。